

מסורת הש"ס

^(א) לעיל ג: ^(ב) לקמן ל: ^(ג) [נ"ל את אשתו:] ^(ד) [לקמן ל:]; ^(ה) [שבת כז:]; ^(ו) ועי' מוסי' כחובות עה: ד"ה תברא; ^(ז) [שם עירובין עו, ר"ה לב: לג. כחובות נח. הוריות כ:]; ^(ח) [לקמן קו:]; ^(ט) [לקמן קו: קידושין מה. ע"ש, טו] לעיל יב: לקמן קו: ^(י) [ועיל ג: יא, ט] [ועיל טו.] לקמן כו. עדות פ"ד מ"ח, ט ג"ה תברא, טו [דף קו, טו] לעיל תו.

גליון הש"ס

גבי' רב איש אמר סברא ה"א. עי' לעיל דף כ ע"ה מד"ה עד ק"ו שם נשואין הראשונים בפ"לים. לקמן דף פד ע"כ: שם ה"ג משעת נפילה. עיין לקמן דף כט ע"ה מד"ה אי כרבי אלעזר:

הגהות הב"ח

^(א) רש"י ד"ה וכנסה וכו' של זה הראשונה דהיא לא צרם: ^(ב) ד"ה למאמרו וכו' כפ' ר"ג דצריכה: ^(ג) ד"ה הכא נמי וכו' ליכס והוצרכה למאן כו: ^(ד) ד"ה שם וכו' שכן נכרים אלל זה: ^(ה) ד"ה אלו וכו' אלו ואחרות מאביו ואמו אחיו: ^(ו) תוס' ד"ה ורב זבד וכו' ומיהו יומנין איתא מדפריך:

מוסף רש"י

לצרור. צרות הכנה משמע, מללל כתיב ללור (ועיל ג). וכנסה המגורש ומת. מותרת זו להתייבס, שהרי עד אלל כנסה גירש את הראשונה שהיא ערוה ולא היתה צרמה מעולם (לקמן דף ז).

חמש עשרה נשים

אין בנים בלא סימנים. והיוולדת בקטנות חזקה הציאה סימנים ומשהציאה סימנים בתוך י"ב לא תמאן דהני סימנים גמורים יינהו דס"ל לרב זבד תוך זמן כלאחר זמן לענין סימן ולא אמרינן שומא יינהו: **הניחא למ"ד כו'**. פלוגתא בפ' יואל דופן(מדה דף מו.).

מנא הני מילי. דלרת צרמה פטורה:

נפגורשו לרזוסין מוסרופ. ואפ"י כנס אחיו את הנכרית ולבסוף גירש את בת אחיו דהוו להו צרות זו לזו קודם גירושין אפ"ה קשרינן ליה לייבומי כדקמני ומתה בתו אז נפגורשה הואיל ובשעת נפילה לא הוו צרות זו לזו: **וכנסה המגרש ומס**. ונפלה נכרית לפני שלישי שנשוי אחות אשתו של ^(א) זו הראשונה דהיא להו צרת אחות אשה משנתגרשה לרזוסין מותרות הואיל ולא היתה אחות אשתו של זה צרה לנכרית וזו שקודם נשואים של זו נתגרשה: **סברא**. קשיין אהדדי: **האי סנא**. דמתני' סבר מיתם הצעל מפלת נשוי לייבוס הלכך אפ"י כנס ולבסוף גירש כיוון בדשעת מיתם לאו צרת הבת היא שריא: **וסנא**. ^(ב) דצרייתא סבר נישואין הראשונים שהאשה נשאת לצעלה מפילים אותם לייבוס הלכך משנעשית צרת ערוה שעה אחת אסורה עולמית: **זו**. דמתני' דהכא דכנס ולבסוף גירש מותרת כדקמני ומתה בתו אז נתגרשה ואין ז"ל זו דג' אחים דגירש ולבסוף כנס: **וסמאן**. הערוה שהתא ותאמר אי איפשי בקדושין שקדשוני אמי ואחי לצעלי המת ותעקור קידושין הראשונים ותתייבס צרמה: **ממאנס למאמרו**.

הא דתנא לקמן בפ' כ"ש"ט וב"ה אומרים בצעל וביבס: **למאמרו**. הוא דממאנת שאם עשה היבס מאמנר ביבמה קטנה ומיאנה בו מפקיע מיאון את המאמנר וחזרה לזיקה לצדה וחוללת. ואע"ג דגדולה שעשה בה מאמנר ולא רצה לכנס קי"ל בפ' ר"ג (לקמן דף ג:) ^(א) כריכה גט למאמרו וחלילה לזיקתו הכא מיאון עקר למאמרו ולא צעיא גיעא: **ואין ממאנס לזיקסו**. לעקור נשואים ראשונים ולהפקיע זיקת ייבוס ולצאת בלא חלילה. ה"נ גבי ערוה לא עקר ליה מיאון דהשתא לנשואין קמאי למישרי צרמה: **צרת ערוה שאני**. רבנן גורז שלא תמאן לייבומי צרמה דלא לזלזולי בצרת ערוה דלמא אחי למישרי: **מיאנה**. כלתו בצעלה מותרת לחמיה דעקירתה לנישואיה והיא כמפותת בנו ומותרת לו. אלל מת בנו בעלה הראשון ומיאנה בזיקת יבס אע"ג דנשואין קמאי עקרה אסורה לאביו. אלמא משעת נפילה כלתו היא משעה שנפלה להתייבס ומזקקה ליבס מחמת נישואין הראשונים נראים אותם נישואין גמורים למיהוי אשת המת וכלתו של זה: **ס"ג**. בצרת ערוה משעת נפילה שזקקה הבת ליבס ^(א) למאן בו מחמת קידושי ראשון נראים נישואים גמורים למיהוי אשת המת וצרתה צרת הבת ואי שרית ליה אחי למישרי צרת הבת צעלמא: **בתנ"י שש עריוס**. יס שחמורות מאלו ומהו חומר שלהן שנשואות לאחרים ואינן יכולין להנשא לאחיו מאביו ואם מתו בעליהן שהן ^(א) נכריות אלל זה צרותיהן מותרות להנשא לזה: **אמו**. אינה יכולה להנשא לאחיו של זה מאביו שהרי היא לו אשת האב וכן אשת האב ואחות אביו ^(א) ואשת אחיו מאביו שהיו לו בנים ואשת אחי אביו כולן אסורות לאחיו מאביו כשם שאסורות עליו ואין צהן כד ייבוס על זה ולעולם ואם נישאו לאחרים ולהם נשים אחרות ומתו מותרות לינשא לזה שאין צרת ערוה אסורה אלל כשנפלה לייבוס^ט עם הערוה פעם אחת שכיון שפטרה לצרת ערוה עמדה עולמית באיסור אשת אח שיש לה בנים: **כ"ש מסירים**. צרת ערוה להתייבס לאחיו דלית להו הך דרשא דלצרור: חללו

טעמא דרמי בר יחזקאל משום דבשעת נפילה נראית ככלתו מדנקט אסורה לאביו מכלל דלעלמא שריא ואי טעמא משום דאיינה דממאנת לזיקתו לעלמא נמי לעלמא וא"ת א"כ תקשה צרייתא דרמי בר יחזקאל לר' אושעיא ותירץ הר"ר משה כהן דאייכא למימר דמיירי כשחללה ולהכי שריא לעלמא ולא משום דממאנת לזיקתו א"י כשמיאנה ביבס אחר שנתייבמה דליכא זיקה ומ"מ אסורה לאביו משום דבשעת נפילה נראית ככלתו: מאי

פרק ראשון יבמות

יג.

^(א) **רב** זבד אמר אין בנים בלא סימנים. אומר ר"י דלריך לפרש דאין עיבור בנים של קיימא מצי להיות בלא סימנים ומיהו זמנין אתו מדפריך וניבדוק וכן אלל למ"ד אין חוששין מאי איכא למימר ואם אין בנים כלל בלא סימנים ודאי נשרו וגם לשון חוששין נמי משמע דליכא אלל חששא בעלמא

ולא שודאי נשרו ומשום דלא שכיח עיבור בלא סימנים לא מניינו חממות ממאנת דחוששים לסימנים כדמסיק ואזיל ולהכי קאמר נמי רבה בר לויאי תוך הזמן הזה היא מתה ועוצרה מת אע"פ דפעמים היה כיוון דלא שכיח ובצרייתא דרב ביבי דנקט שמה תמות בצביל המיעוט ואע"ג דרבה בר לויאי לא חש למינקט שמה בצביל מיעוטא וא"ת זמנין לו לגמרא דרב זבד לא בעי למימר דאין בנים כלל בלא סימנים כדמשמע במילתיה וי"ל דאם אין בנים כלל בלא סימנים בא למימר א"כ במאי אתא לפלוגי אדרב ספרא כיון דלדידיה נמי אין בנים כלל בלא סימנים כמו לרב ספרא אלל ודאי אתא למימר דאין הבנים סימן גדלות אלל השערות וכי ליכא שערות לא מחזקינן לה ודאי גדולה ולהכי פריך ולבדוק ומשיי חוששין שמה נשרו וחוששין לה כספק גדולה לענין חלילה למימר א"כ במאי אתא לפלוגי וימלי וקדושין דאורייתא ולענין עושין ומילי טובא ובקונטרס פ"י דסבר רב זבד דתוך הזמן כלאחר הזמן דלא כהלכתא נראה לר"י דבעלמא מודה רב זבד דתוך הזמן כלפני הזמן ושאיני הכא דע"י בנים חשבינן לסימנים כאלו הם לאחר זמן כדפרישית נמי לרב ספרא: **משום** צער לידה חיישינן. וא"ת כיון דאין בנים בלא סימנים משעת העיבור נבדוק קמי לידה ואי ליכא סימנין ליכא למישש שמה נשרו דאכמי לא בא צער לידה וי"ל דלאו דוקא נקט צער לידה דה"י נמי דמשום צער עיבור חיישינן שמה נשרו ולא נקט צער לידה אלל משום דאקשי ליה ונבדוק את החמות כדי למאן דהיינו אחר לידה להכי נקט צער לידה וה"ה

דאי בדקנה קמי לידה ולא אשכחן דאיכא למישש דנשרו משום צער עיבור ואי היה מפרש מילתיה דרב זבד דאין לידת בנים בלא סימנים קאמר הוי אחי שפיר הא דנקט צער לידה ולא היינו צריכים לומר משום צער עיבור חיישינן אלל אי אפשר לומר כן דא"כ לא הוי משמי מידי לרבה בר לויאי: **בתרה** בתו או נתגרשה. הא דלא נקט מיאנה או שנמצאת אילונית משום דמתני' אתא לאשמועינן אפילו כנס ולבסוף גירש ומיאנה או שנמצאת אילונית אין שום חדוש בדטלו להו קידושי קמאי וכך לי כנס ולבסוף מיאנה כמו מיאנה ולבסוף כנס א"י משום דקאי אלאחת מכל העריות האלו ומיאנה או שנמצאת אילונית לא שייך בכל העריות:

שלישה אחים שנים וכו'. לקמן בפרק ד' אחים (דף ז. ד"ה גירש) אפרש לה אמאי נקט שלשה אחים: **נשואין הראשונים בפ"דים**. הכא לא הוה שייך למינקט הראשונים דליכא הכא תרי נישואין ומשום ההיא דבפרק כ"ש (לקמן קס:) נקט הכי דתנן המגרש האשה והחזירה מותרת ליבס ור"א אומר ומפרש התם טעמא דר"א משום דמספקא ליה אי מיתם מפלת אי נישואים הראשונים מפילים: **תמאן השתא ותתייבב ב'**. ואפ"י לר"ג דלית ליה מלמדין את הקטנה שתמאן לקמן בפ' כ"ש (דף קט.) היינו להוסיאח מצעלה א"י פריך דהיכא דמיאנה תתייבס צרמה ומתני' משמע דאין לה תקנה אלל בחלינה: **לא צרת ערוה שאני ב'**. ה"י בשעת נפילה נראית כצרת בתו וא"ת ומנא ליה דטעמא דרמי בר יחזקאל משום דבשעת נפילה נראית ככלתו דלמא טעמא דרמי בר יחזקאל גופיה משום דרבי אושעיא דאינה ממאנת לזיקתו וי"ל דע"כ

טעמא דרמי בר יחזקאל משום דבשעת נפילה נראית ככלתו מדנקט אסורה לאביו מכלל דלעלמא שריא ואי טעמא משום דאיינה דממאנת לזיקתו לעלמא נמי לעלמא וא"ת א"כ תקשה צרייתא דרמי בר יחזקאל לר' אושעיא ותירץ הר"ר משה כהן דאייכא למימר דמיירי כשחללה ולהכי שריא לעלמא ולא משום דממאנת לזיקתו א"י כשמיאנה ביבס אחר שנתייבמה דליכא זיקה ומ"מ אסורה לאביו משום דבשעת נפילה נראית ככלתו: מאי

עין משפט
נר מצוה

נא א מ"י פ"ו מהלכות יבוס הלכה כא'
טוש"ע אה"ע סימן קעג סעי' ז:
גב ב מ"י שם הלכה יב טוש"ע אה"ע שם סעיף ב:

—❧—

תורה אור השלם

1. וְאָשָׁה אֶל אָחֻתָּהּ לֹא תִקַּח לְצִדָּה לְגִלּוֹת עֲרֻתָּהּ עֲלֶיהָ בְּחַיֶּיהָ:
ויקרא יח יח

—❧—

תוסי' חרד מקומאי

מחזיר גירשתו כולן מותרות: **בתנ"י** ב"ש מכשירין וב"ה פוסלין לכהונה דבעלה פסול לה דכתיב ובת כהן כי תהיה לאיש זר [היא] בתרומת הקדשים לא תאכל כגון שנבעלה לזר אצלה פסלה לתרומה ולכהונה מק"ו דגרושה דמותרת בתרומה אסורה לכהונה זו שאסורה [בתרומה] אינו דין שאסורה בכהונה והכי א"י בפ' אלמנה לכהן גדול והתם אסיק' דור אצלו מעיקרא בעי' לאפוקי מחזיר גירשתו דלאו זר מעיקרא הוא ולא פסלה לא לתרומה ולא לכהונה דהא פסול כהונה מתרומה קאתי אבל בחיובי כריתות אצ"ג דלאו זר מעיקרא הוה פסלה לתרומה ולכהונה מק"ו וה"י אמרינן בשלהי פרקין נהי נמי דיעשו ותא"ר יהושע אין סמור מחייבי כריתות ומאי מפסלא. ^(א) והלכה כב"ה נהי דטמור לא הוי פגום מיהא הוי דאתי בק"י מאלמנה ולא פריך מה לאלמנה שכן היא עצמה מתחללת כדפריך בהא שבעתתא גבי מחזיר גירשתו וש"מ דבחיבי כריתות היא עצמה מתחללת ואע"ג דלאו זר מעיקרא הוא:

^(א) נראה דצ"ל ומאי מפסלא אפי' אם הלכה כב"ה.